

Mémo de décision — Création d'un restaurant à Maspalomas (Grande Canarie)

Objet : choix de la structure sociétaire pour 4 associés résidents fiscaux français **Statut :** synthèse de cadrage — à valider avec un *gestor / asesor fiscal* canarien avant constitution
Données fiscales : vérifiées sur sources espagnoles 2026 (voir notes en fin de document)

1. Le portrait du projet

Élément	Situation
Associés	4, tous résidents fiscaux français
Répartition	25 / 25 / 25 / 25 (égalité actée)
Opérationnels	2, sur place à Maspalomas (≥ 1 devient résident espagnol)
Investisseurs	2, passifs, restent en France
Apports	Investisseurs = cash ; opérationnels = travail / savoir-faire (peu de cash)
Capital cash	< 10 000 €
Financement complémentaire	Comptes courants des investisseurs (< 30 000 €)
Local	Repéré, nu → aménagement à chiffrer
Atout	Un vrai professionnel de la restauration dans l'équipe
Gérance	Gérant unique (un opérationnel sur place)
Type / horizon	Resto à table de taille moyenne, ouverture 6-12 mois

2. La décision : Sociedad Limitada (SL)

L'auto-entreprise (*autónomo*) est **écartée** : statut individuel, incompatible avec 4 associés.

La **SL** (équivalent SARL/SAS) est le bon véhicule, sans ambiguïté :

- **Responsabilité limitée** → protège le patrimoine des 2 investisseurs et des opérationnels.
- Accueil des associés **résidents et non-résidents** mélangés.

- Parts modulables, gouvernance souple.
- Capital minimum très accessible.

Capital minimum SL : depuis la loi *Crea y Crece* (2022), une SL peut se constituer dès 1 €, mais avec deux garde-fous (obligation d'affecter 20 % du bénéfice en réserve jusqu'à atteindre 3 000 €, et responsabilité des associés jusqu'à 3 000 € en cas de liquidation). En pratique, **viser 3 000 €+ de capital reste recommandé** pour la crédibilité bancaire et fournisseurs.

3. Les 4 piliers à câbler (sinon ça casse)

Pilier 1 — Pacte d'associés + vesting (*non négociable*)

Le problème : deux associés reçoivent 25 % chacun en apportant surtout du **travail**, financés de fait par les deux investisseurs. Sans protection, un opérationnel qui part à 6 mois repart avec 25 % d'une boîte payée par les autres.

Solution : pacte d'associés avec **vesting** (acquisition progressive des parts dans le temps) **couplé** au rachat à valeur prédéfinie. Tant que les parts ne sont pas « acquises », leur valeur de rachat est basse. C'est ce qui sécurise tout le montage.

Pilier 2 — Comptes courants d'associés documentés

Les apports des investisseurs depuis la France = **dette remboursable**, pas du capital. Avantages : récupérables avant toute valorisation des parts, intérêts possibles. **Mais :** exiger une **convention de prêt écrite** (montant, taux, échéances). Sinon risque de requalification par le fisc espagnol. Les intérêts versés à des résidents français → traités via la **convention fiscale France-Espagne** (retenue à la source plafonnée).

Pilier 3 — Régimes sociaux différenciés

Associé	Régime probable	Coût 2026
Gérant (25 % + administrateur, sur place)	Autónomo societario (RETA)	Base mini 1 424,40 €/mois → ~ 448 €/mois de cotisation. <i>Tarifa plana</i> possible : 80 €/mois la 1^{re} année (prolongeable si revenus < SMI)
2 ^e opérationnel (25 %, non-gérant, salarié)	Potentiellement régime général (salarié)	Cotisations patronales + salariales classiques sur le salaire

⚠ Le gérant doit idéalement être **l'associé qui déménage et devient résident espagnol** : ça évite les conflits de rattachement social France/Espagne et clarifie l'établissement.

Pilier 4 — Exploiter les avantages canariens (REF)

- **IGIC à 3 %** sur la restauration (taux réduit) — vs 21 % de TVA / 10 % de TVA restauration continentale. Avantage de trésorerie réel.
- **RIC** (*Reserva para Inversiones en Canarias*) : permet de **réduire fortement la base d'IS** en réinvestissant les bénéfices sur place (matériel, agencement). C'est l'**outil canarien adapté à votre échelle** — bien plus que la ZEC.
- **ZEC écartée** : exige ~100 000 € d'investissement + créations d'emplois minimales sous 2 ans. Hors de votre dimension.

4. Fiscalité de la SL (Impôt sur les Sociétés, 2026)

Situation	Taux IS
Entreprise nouvellement créée (1 ^{er} exercice bénéficiaire + le suivant)	15 %
Micro-entreprise (CA < 1 M€)	19 % jusqu'à 50 000 € de base, 21 % au-delà
Petite entreprise (CA < 10 M€)	23 % (régime transitoire 2026)
Taux général	25 %

Bonne nouvelle : avec 25/25/25/25 (aucun associé > 50 %) et une activité réellement nouvelle, vous remplissez les conditions du **taux de 15 %** des entreprises nouvelles. À combiner avec la RIC pour optimiser les premiers exercices.

5. Alerte budget — le vrai point de vigilance

Cash total mobilisable ≈ < **40 000 €** (capital < 10 k + comptes courants < 30 k). Pour un **local nu à aménager** en zone touristique (cuisine pro, mobilier, *traspaso* éventuel, trésorerie de démarrage, stock, dépôt de garantie du bail), c'est **serré**.

Actions immédiates :

1. **Chiffrer l'aménagement** du local nu (devis cuisine + travaux + mobilier). C'est le chiffre qui dit si le projet passe en l'état.
2. Négocier le **bail commercial** (*contrato de arrendamiento de local de negocio*) : durée, dépôt, et voir si le bailleur participe aux travaux.
3. Si le gap est trop grand → envisager un **prêt bancaire** ou un local **semi-équipé / traspaso** pour réduire le capex.

6. Le NIE — c'est quoi, et comment l'obtenir

Ce que c'est, concrètement

Le **NIE** (*Número de Identidad de Extranjero*) est un **numéro d'identification personnel** attribué à tout étranger qui a des intérêts en Espagne. Ce n'est **pas une carte d'identité** : c'est juste un numéro inscrit sur un certificat papier. Il sert d'**identifiant unique pour TOUT acte administratif ou fiscal** en Espagne : signer chez le notaire, être associé d'une société, ouvrir un compte bancaire, payer des impôts, signer un bail.

Pourquoi c'est le verrou n°1 : sans NIE, on ne peut rien signer. Les 4 associés en ont besoin **avant** la constitution de la SL, parce que l'acte notarié de création mentionne le NIE de chaque associé. Pas de NIE = pas de société.

Attention : NIE ≠ résidence (distinction clé pour vous)

- **Les 3 associés qui restent en France** (2 investisseurs + l'opérationnel qui ne déménage pas tout de suite) ont besoin **uniquement du NIE**. Ils sont juste associés, ils ne résident pas.
- **L'associé qui déménage** et devient résident espagnol a besoin, lui, du **Certificat d'enregistrement de citoyen UE** (*Certificado de Registro de Ciudadano de la UE*, formulaire **EX-18**, la fameuse « carte verte ») — qui **inclut un NIE**. C'est le document de résidence, à demander une fois sur place.

Les 3 façons de l'obtenir

Voie	Comment	Pour qui
A. Par un représentant en Espagne (recommandé pour vous)	Vous donnez une procuración notariée (<i>poder</i>) à un gestor/avocat aux Canaries qui demande les NIE des 4 à votre place. Évite 4 déplacements.	Les associés qui ne veulent/peuvent pas se déplacer
B. Au consulat d'Espagne en France	Prendre RDV au consulat espagnol dont vous dépendez, déposer le dossier (EX-15 + passeport/CNI + motif économique : « constitution d'une société »). Délai variable (souvent plusieurs semaines).	Ceux qui veulent le faire depuis la France sans procuración
C. En personne en Espagne	<i>Cita previa</i> (RDV obligatoire) à l'Oficina de Extranjería / Comisaría, formulaire EX-15 , paiement de la taxe, prise de dossier.	Celui qui déménage / un déplacement groupé

Le dossier type (voie B ou C)

1. **Formulaire EX-15** rempli et signé (en majuscules, en espagnol) — *Solicitud de NIE*.
2. **Passeport ou carte d'identité** française en cours de validité (+ photocopie). En tant que ressortissants UE, la **CNI suffit**.
3. **Taxe modèle 790 código 012** payée en banque : **≈ 9,84 €** par personne. Garder le **justificatif tamponné** par la banque.
4. **Motif** de la demande (ici : devenir associé / constituer une société).
5. *Cita previa* (RDV en ligne) obligatoire.

Le piège à éviter à 4 résidents français : ne partez pas sur 4 rendez-vous individuels en consulat (lent et dispersé). La voie propre, c'est la **procuración notariée à un gestor canarien** (voie A) : il décroche les 4 NIE en une fois, ce qui débloque tout le reste de la constitution. C'est aussi pour ça que **choisir le gestor est une étape très précoce**, pas tardive.

7. Points à faire valider par un gestor / asesor (ne pas trancher seul)

- Constitution chez un **notaire espagnol** + inscription au *Registro Mercantil* + obtention du **CIF** (n° fiscal société).
- **Sécurité sociale transfrontalière** : confirmer le rattachement de chaque associé (formulaire A1, convention France-Espagne) — éviter le risque de double cotisation ou de *falso autónomo*.
- **Régime exact du 2^e opérationnel** : salarié régime général vs RETA (dépend du % et du lien de contrôle).
- **Fiscalité des dividendes** versés aux 2 investisseurs français (retenue espagnole ~19 % réductible par convention, puis imposition française avec crédit d'impôt) → à coordonner avec leur comptable français.
- **Mécanique précise de la RIC** et éligibilité de vos réinvestissements.

8. Plan d'action séquencé

Étape	Action
-------	--------

1	Choisir un gestor / asesor fiscal à Grande Canarie (aucun pour l'instant — à faire en premier , il pilote la suite)
---	---

2	NIE des 4 associés — idéalement via procuración notariée au gestor (voie A), sinon consulat
---	---

3	Chiffrer l'aménagement du local + valider la viabilité du budget
---	---

Étape	Action
4	Rédiger statuts SL + pacte d'associés avec vesting (avocat/gestor)
5	Formaliser les conventions de comptes courants des investisseurs
6	Décider qui déménage et devient gérant + résident espagnol (+ son <i>Certificado UE / EX-18</i>)
7	Constitution chez notaire → CIF → inscription IGIC + IS + Sécurité sociale
8	Bail commercial → travaux → ouverture

Notes & sources (consultées juin 2026)

- IGIC restauration **3 %** : Agencia Tributaria Canaria / Ley 4/2012 (taux réduit hostelería-restauración).
- IS entreprise nouvelle **15 %** : art. 29.1 LIS ; micro-pyme 19/21 %, petite entreprise 23 % en 2026.
- Cotisation **autónomo societario 2026** : Orden PJC/297/2026 — base mini 1 424,40 €/mois, cuota ~448 €/mois ; tarifa plana 80 €/mois (nouveaux autónomos).
- Capital SL dès 1 € : Ley 18/2022 *Crea y Crece*.
- **NIE** : formulaire EX-15, taxe modèle 790-012 ≈ 9,84 € — Dirección General de la Policía / Ministerio del Interior. Résidence UE : Certificado de Registro (EX-18).

Ce mémo est un cadrage stratégique, pas un avis juridique ou fiscal définitif. Les montants et régimes exacts doivent être confirmés par un professionnel établi aux Canaries avant constitution.